

한국가스공사 상임감사위원

징계·주의·시정 요구

일련번호 제22-신규사업종합-08호

제목 사내벤처 회의비 사용 부적정

소관부서 ○○○○○처 ♣♣♣♣♣♣♣부

조치부서 □◇□◇처, ○○○○○처 ♣♣♣♣♣♣♣부

내용

1. 업무 개요

○○○○○처 ♣♣♣♣♣♣♣부는 「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 사내벤처 육성관련 업무를 담당하고 있으며 1개의 사내벤처를 운영 후 종료하였으며 현황은 【표 1】과 같다.

【표 1】○○○○○ 운영현황

팀명	2020 KOGAS <u>○○○○○</u> (이하 " <u>○○○○○</u> ")			
사업명	노출배관 보호커버 개선 판매			
근무지	△△지역본부 내 사무실			
인원	대표자	과장 III	소속기간	'20.02.10 ~ '22.10.27 (2년 9개월)
	구성원	차장 JJJ		'21.06.28 ~ '22.09.16 (1년 3개월) ※ '22.4.5~6.3(2개월 병가), '22.7.6~9.17(2개월 휴직)

※ 출처: 확인서 "사내벤처 회의비 사용에 관한 건"

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

「공직자 윤리법」 제3조의 2(공직유관단체) 제1항 2조(공기업)에 따라 공직유관단체인 우리 공사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에

관한 법률」 제2조(정의) 제1호 라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 ‘법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다.

2) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’, 제8조(금지사항) 제5항 ‘공사업무에 관한 사실을 허위보고 및 고지하는 행위’라고 규정하고 있다.

3) 공사 「KOGAS 임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용) ‘임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 소속 기관에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다’, 제10조(투명한 회계거래) ‘임직원은 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하고 정확하고 투명하게 회계를 관리하여야 한다’고 규정하고 있다.

4) 공사 「법인카드 관리지침」 제5조(윤리적 사용과 투명성 확보) 제1항 ‘법인카드는 업무와 관련하여 사용하여야 하며 사적용도 및 부적절한 업종에서 사용할 수 없다’고 규정하고 있다.

5) 「사내벤처 및 사내기업 육성규정」 제32조(사내벤처의 재무·예산 관리)

‘공사가 지원한 예산 범위 내에서 사업계획에 따라 자율적으로 예산을 사용할 수 있지만 사내벤처 대상 사업 추진 이외의 목적으로는 사용할 수 없다’고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. III 과장의 경우

III 과장(남, 만36세, 징계대상자)은 2013년 7월 1일 공개경쟁채용 6급으로 한 국가스공사에 입사하여 2020.2.10.부터 2022.10.27.까지 ~~OOOOOO~~의 창업자(대표자)로 선정되어 ~~OOOOOO~~을 운영하면서 외부미팅과 법인카드 관련 업무를 담당하였다.

1) 법인카드 부정사용

사내벤처 소속기간 동안 2020.7.6.부터 2022.9.16.까지 약 2년 2개월 동안 ***건의 회의비를 집행하였고 외부인(업체)의 수기서명은 「예산집행지침」의 ‘외부인의 경우 참석자 명단의 서명 생략 가능’에 따라 대부분 생략하였고 주관부서인 ~~OOOOOOOO~~부장의 전표결재를 득하였다.

그 중 65건은 회의에 참석했어야 할 외부인의 출입기록이 <<지역본부 외부인 방문기록>에 없었고 이와 관련하여 III은 외부장소(식당, 카페)에서 회의를 개최한 것이라며 그 당시 회의에 참석했던 외부인의 회의참석 확인서(총 13부, 46건의 회의)를 소명자료로 제출하였다.

1명의 외부인이더라도 회의참석을 했다면 그 회의는 허위가 아닌 것으로 판단하여 예컨대 회의참석인원이 3명이지만 1명 또는 2명의 확인서를 제출한 부분도 실제 회의를 시행한 것으로 간주하였으며, 그 결과 회의참석자 미확인 건이 **건이고 이 중에 **건은 법인카드 선결제 시행을 인정하였으며 이와 같은 법인카드의 부정사용 내역은 【표 2】와 같다.

【표 2】 ~~충청남도~~ 회의비 사용내역

(단위: 원, VAT포함)

회의비 사용기간	회의비 총 사용건수	출입기록 없는 외부인과 회의			
		총 건수	회의참석자 확인 건수	회의참석자 미확인 건수	(**건 중) 선결제 건수
'20.7.6~'22.9.16 (2년 2개월)	@@@건* (@,@@@만원**)	@@건 (@@@만원)	@@건 (@@@만원)	@@건 (@@@만원)	@@건 (@@@만원)

* 사 용 처: 식당(**건, *,***만원), 카페(**건, ***만원), 마트(*건, **만원)

** 사용금액: 1인당 회의비 평균금액 *.**만원

※ 출처: 확인서 "사내벤처 회의비 사용에 관한 건" 재구성

2) 회의비 사적사용

선결제 **건 중에서 일부를 사적으로 지인들과 식사를 할 때 사용하였으나, 몇 건을 사적으로 사용했는지는 구분하지 못하였다.

3) 회의록 장소 허위기재

외부장소에서 **건의 회의비를 집행하면서 회의록에 회의장소를 ∟∟지역본부 회의실로 기재하여 주관부서장이 ∟∟지역본부에서 회의를 하는 것으로 인지하도록 문서를 허위로 작성하였다.

4) 회의록 기록관리 미흡

‘20년에는 「예산집행지침」에 따라 금액과 무관하게 외부업체와 회의시 사

전품의하고 필요시 회의내용이 담긴 회의록을 작성하였으나 ‘21~’22년도는 변경된 「예산집행지침」에 따라 20만원 이상의 회의비 사용건만 사전품의를 하였고, 회의비 집행 후 전표처리 용도의 회의록만 간략하게 작성하여 실제 사내벤처팀과 업체가 어떤 내용을 논의 했는지 파악이 불가하도록 회의록 기록관리를 미흡하게 하였다.

나. JJJ 차장의 경우

JJJ 차장은 III 과장이 대표자로 선정된 ~~*****~~에 중간에 합류하여 2021.6.28.부터 2022.9.16.까지 구성원으로서 소속되어 있었고, 근무기간 중 약 4개월간[’22.4.5.~6.3.(병가), ’22.7.6~9.17(휴직)] 공백이 발생해 실질적으로 약 10개월 동안 사내벤처 업무를 수행하였다.

1) 회의록 장소 허위기재 동조

외부장소의 **건 회의 중 JJJ 차장의 소속기간에 **건의 회의가 있었고 III 과장이 작성한 회의록에 회의장소가 ∟∟지역본부 회의실로 기재가 되어 있었으나, 외부장소에서 회의를 개최하고 회의장소를 허위기재한 사실에 대하여 창업자인 III 과장의 업무방식을 따라 **건 모두 회의록에 서명하였다.

2) 회의록 기록관리 미흡

JJJ 차장이 소속되어 있던 기간에도 외부업체와 회의 후 전표처리 용도의 회의록만 작성하여 실제 사내벤처팀과 업체가 어떤 내용을 논의 했는지 파악이 불가하도록 회의록 기록관리를 미흡하게 하였다.

관련자 등 의견 및 검토결과

가. III 과장 의견

1) 법인카드 부정사용 관련

III은 법인카드의 부정사용건 **건(선결재 **건, 미증빙 *건)에 대하여 사내 벤처 특성상 아이디어만 있고 관련기술이 부재한 상태에서 사업을 성공으로 이끌기 위해서 외부업체와의 긴밀한 협조와 영업활동이 필수적이었고 사업애기를 나누기에는 회사 내 직원의 시선과 사옥출입절차가 부담되어 편하게 식사를 하며 회의를 시행하였던 것이며, 회의가 갑자기 생길경우에 회의비를 좀 더 자유롭게 사용하고자 식당에 선결재를 해놓고 사용했지만, 업체와 일정을 조율하여 회의하는 것이 불가한 것이 아니며 본인의 편의를 위해서 선결재를 한 것이고 해당행동의 경솔함을 인정하고 잘못을 뉘우치고 있다고 진술하였다.

그런데 법인카드를 사용시 「예산관리지침」에 따라 ‘20년도는 사전품의를 받고 사용하였지만 ‘21~‘22년에는 법인카드를 사용하고 사후에 전표승인을 받았기 때문에, 불규칙한 회의가 시행되었다 하더라도 회의비는 언제든지 자유롭게 사용할 수 있는 환경이었고 업무적 회의를 위해서 선결재를 할 만한 사유가 전혀 없으며 이와 관련된 주장 또한 받아들이기 어렵다.

또한 소명자료를 살펴보면, 회의비 집행건 ***건 중 외부인의 총 참석횟수는 ▼▼▼ WWW는 **건, □□□ XXX은 **건이나 소명자료에는 외부장소 회의건(WWW **건, XXX **건)만 목록화 되어 있어, 예컨대 WWW는 확인서 서

명시 본인의 총 회의참석 횟수가 **건인지 **건인지 파악하지 못한 상태였기 때문에 **건에 대한 확인서 서명을 하는데 큰 부담을 가지지 않았을 것으로 추정되고, 회의시행 여부를 기억에 의존하여 확인하였기 때문에 사실과 다를 수도 있으며, 이와 관련하여 III 과장도 동의한 점 등 제반사정을 검토해본 결과 실제로 참석하지 않은 회의도 회의참석으로 표시 되었을 가능성이 있다.

2) 회의비 사적사용 관련

III 과장은 부정사용건 **건 중 **건을 선결재를 하였고 이중에서 일부만 지인들과 사적으로 사용한 것은 인정하였고 나머지의 건은 업무적으로 필요시에 업체와 회의 및 식사를 하는 등의 용도로 사용했다고 주장하였으며 이와 관련된 회의록 등의 자료는 남기지 않았다고 진술하였다.

그러나 **건 모두 업체의 회의사실 확인서나 카페에서 회의를 시행했던 결제 영수증 등의 소명자료를 제출하지 못하여 실제로 업체를 만나서 회의를 했 다라고 받아들이기 어렵고 회의건을 허위로 작성해서 사적으로 사용했을 가능성 또한 배재할 수 없다.

3) 회의록 장소 허위기재 관련

III 과장은 **건의 외부장소 회의건의 회의장소를 식당이나 카페로 회의록에 기재하는 것이 부적합하다고 생각해서 ∟∟지역본부 회의실로 작성한 것뿐이고, 주관부서장을 속이거나 할 의도를 가지고 그런 것은 아니며 회의장소 기재에 대하여 특별히 신경 쓰지 못했던 과실이라고 인정하였다.

그러나 ***건의 회의비 중 **건의 회의장소는 외부기관이나 야적장 등으로 적절히 기재를 한 것으로 미루어 보아 **건을 오기제한 것은 고의성 있는 행동으로 볼 수 있으며 부서장을 속일 악의를 가지지 않았다 하더라도 부서장에게 문서로써 허위사실을 보고한 것이고, 이는 곧 문서의 허위작성에 해당되며 반복적이고 고의적인 행동이기 때문에 단순실수로 인정하기 어렵다.

4) 회의록 기록관리 미흡 관련

III 과장은 회의록 작성 및 관리는 본인이 전적으로 담당하고 작성하였다고 인정하였고 ‘21~’22년도 회의내용을 기록한 회의록을 작성하지 않은 사유는 모든 회의가 중요한 사항의 결정건이 아니어서 「예산집행지침」에 따라 전표처리 용도의 회의록만 간략하게 작성하였다고 주장했다.

그러나 「예산관리지침」의 회의록은 비용집행을 위한 전표처리 용도이고 이러한 회의록은 실제 회의내용의 사실관계 파악이 불가하여 향후 업체와 분쟁 등이나 내용확인을 위한 기록물의 자료로 활용할 수 없으며, 사내벤처는 업무를 추진하면서 주요회의 후 부서장에게 보고하면서 회의록을 작성 및 기록하여야 함이 타당하다.

5) 기타사항 관련

성과 중심으로 업무를 추진하다보니 비용처리 측면에서 관리가 미흡한 점이 발생되었고 사규를 어긴 것은 큰 잘못임을 인정하고 진심으로 죄송하다는 의견

을 주었다. 그리고 법인카드 부정사용에 대하여는 본인의 단독적인 행동이며 JJJ 차장은 관련이 없다고 진술하였다.

이와 관련하여 사내벤처 업무성과를 살펴보면 노출배관 보호커버 제작관련 총 17건 특허 등록 및 출원 3건(국내특허 1건 출원, 국내실용 등록 6건 및 출원 1건, 국내 디자인 등록 11건 및 출원 1건)을 하였고, 노출배관 보호커버를 개발하여 제작사에서 ■■■■■ / 지사 등 10개소에 판매하게 하였으며, 정부 사내벤처 육성 프로그램의 사내벤처팀으로 선정되는 등의 성과는 사내벤처 기간에 목적달성을 위해 열심히 노력한 결과라고 판단된다.

그러나 성과를 위해 법규와 사규를 위반할 수는 없으며, 불가피하게 사규를 준수할 수 없는 상황도 아니었기 때문에 III 과장의 비위행위는 어떠한 이유로도 정당화 될 수는 없다.

나. JJJ 차장 의견

JJJ 차장이 사내벤처팀에 합류하기 전에 III 과장의 업무방식이 있었고 본인이 직급은 높지만 III 과장이 사내벤처의 대표자이기 때문에 그 방식을 존중하고 따랐고, 회의록 작성을 미흡하게 한 것을 인정한다는 의견을 주었다. 그리고 법인카드 부정사용에 대하여는 III 과장 단독적인 행동이며 본인은 이에 대하여는 바가 없다고 진술하였다.

다. ♣♣♣♣♣♣♣부 의견

♣♣♣♣♣♣♣부는 사내벤처의 주관부서로서 선정, 협약, 연장, 취소, 경영성과 평가 등의 제반업무를 수행하였지만 「사내벤처 및 사내기업 육성규정」 제40조에 의거하여 사내벤처의 경영자율성을 보장하고, 동 규정 제32조(사내벤처의 재무·예산 관리)에 따라 공사가 지원한 예산 범위 내에서 사업계획에 따라 자율적으로 예산을 사용할 수 있도록 과도한 간섭은 자제하였으며, 법인카드의 부정사용 관련해서는 인지할 수 없었던 사항이고, 향후 사내벤처 공고시 예산 오용에 관한 벌칙 조항 삽입 및 안내를 통해 적법한 예산 집행을 하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

그런데 「사내벤처 및 사내기업 육성규정」에 명시한 경영자율성이나 자율적인 예산의 사용이라 함은 배정된 예산내에서 사내벤처 목적에 맞게 자유롭게 예산을 배분 및 사용하며 사내벤처를 운영하라는 의미인 것이며, 경영자율성이 보장되는 사내벤처라 할지라도 사내벤처 소속 이전에 공사 직원으로서 지켜야 할 규정 및 지침을 준수해야하는 것은 마땅하다.

또한, 본 사안은 사내벤처팀이 단독적으로 근무하는 환경에서 주관부서의 관리에서 비교적 자유롭다보니 법인카드를 직원 개인이 사용하며 도덕적 해이가 발생된 것으로 사료되며, 향후 사내벤처의 취지를 훼손하지 않는 범위내의 적절한 수준의 규제와 주관부서의 지원 및 관리가 필요하다고 판단된다.

징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를

위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다. 또한 공사의 직원은 법령과 「인사규정」 「취업규칙」 「KOGAS 임직원 행동강령」 등 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행할 의무가 있다.

그럼에도 불구하고 III 과장은 ~~OOOO~~의 대표자로 근무하며 ① 법인카드의 부정사용인 선결재를 시행 점, ② 회의비를 사적으로 사용한 점, ③ 회의록의 회의장소를 허위로 작성 및 보고한 점, ④ 회의록 기록관리를 미흡하게 한 점 및 업무 성과적 부분 등 제반 사정을 종합할 때 과장 III에게 징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

회회처장은

① 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 「KOGAS 임직원 행동강령」 제7조(예산의 목적 외 사용) 및 제10조(투명한 회계거래), 「법인카드 관리지침」 제5조(윤리적 사용과 투명성 확보)를 위반한 III 과장에게 「인사규정」 제48조에 따라 징계(견책)하시고, (견책)

② 회의록 허위기재를 동조하고 회의록 기록관리를 미흡하게 한 담당자에 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

OOOO처장은 법인카드의 부정사용 금액 *,***,***원을 III 과장으로부터 환수하시기 바랍니다. (시정)

[관련자-견책]

⊗⊗⊗⊗⊗처 ♣♣♣♣♣♣♣부 과장 Ⅲ (현 ○⊗지역본부 b b b b부)

[관련자-주의]

⊗⊗⊗⊗⊗처 ♣♣♣♣♣♣♣부 차장 Ⅲ (현 ▽▽▽▽처 □□□□부)

[관련부서-시정]

⊗⊗⊗⊗⊗처 ♣♣♣♣♣♣♣부